بسم الله الرحمن الرحيم

# مِن إسهامِ الشَّيخِ الخديمِ ـ رضي الله عنه ـ في الفقهِ الـمَالكيِّ

يُنسَبُ الـمذهبُ الـمَالكيُّ إلى إمام دار الهجرةِ مالك بن أنسٍ الأصبحيِّ، الذي بلغ من العلم أطوريْه، واتّحدت كلمة الأمصار على طولِ باعهِ وسعةِ اطّلاعِهِ، وأخذه بنواصي الفقهِ وعلوم الحديث روايةً ودرايةً. كما جمع إلى ذلك كلِّه السيرَ على الشريعة السمحة والعضّ على تعاليمها بالنواجذ، والتّحلي بالآدابِ والأخلاقِ التي حثّ عليها الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، ورسولُه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أحاديثه الصّحاح. وكفَى الإمامَ شرفًا وشهادةً على علوِّ كعبهِ ورفعةِ شأنهِ أنْ بشّر بِه النبيّ – صلى الله عليه وسلم – بقوله:(يُوشِكُ النّاسُ أنْ يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة[1])، وما اشتهر عنه من إنضاء طلبة العلم رواحلَهم للارتشافِ من معينه، والنّهَل من علومهِ ومعارفهِ الغزِيرة[2].

هذا، ولقد كان للمذهب الفقهيّ الذي نشأ على يدهِ ـ رحمه الله ـ سمعةٌ ذائعةٌ وشهرةٌ واسعةٌ، وشدَّ أتباعُه وتلامذتُهُ حيازيمَهم لبثّ فتاواه، ونشرها حتى

---

[1] – حديثٌ ضعيفٌ، أخرجه الترمذي (2680)، وأحمد (2/ 299)، والحاكم (1/ 90- 91)، والبيهقي (1/ 386)، وغيرهم.

[2] – للوقوف على مزيد من ترجمة الإمام راجع: تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك، للسيوطي، وترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض، والديباج المُذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون، ومالك حياته وعصره ـ آراؤه وفقهه، للإمام الشيخ محمد أبو زهرة.

عمَّ أصقاع العالم الإسلاميّ والصُّعد المغربيّة، ومن بينها السنغال التي يعتنق سوادُها الأعظم مذهبَه، واعتنى به علماؤها أيما اعتناءٍ، كما تشمّروا عن ساعد الجدّ من أجل صونهِ والحفاظ عليهِ، وذَلكَ بتعلّم كتب الفقه المالكيّ وتعليمها، ودراستها وتدريسها، والتأليف فيه؛ فخلَّفوا لنا منظوماتٍ ومنثوراتٍ تُزري في الجودة والحسن بالدرّ والياقوت.

وفي طليعة أولئك العلماء الأفذاذ والفحولِ النحارير الذينَ انكبُّوا على خدمة الفقه المالكي وأبلوا فيه بلاءً حسنًا نسيجُ وحدِهِ وقريع دهرهِ مولانا الشيخ الخديم ـ رضي الله عنه ـ، الذي قيّضه الله لإحيائه إحياءً مَقمنةً بالإشادة والتنويه؛ فقد أقبل ـ رضي الله عنه ـ في مقتبل عمره ـ بنهمٍ وجشعٍ ـ على تعلّمه والإحاطة بأوابدِهِ وشوارده، فسبر أغوار كتب المذهبِ بدءًا بمختصر الأخضريِّ ورسالة ابن أبي زيدٍ القيروانيّ وانتهاءً بمختصر الشيخ خليل وشروحه وحواشيه، فكان ـ كما يقول الشيخ محمد البشير امباكي ـ :" يحفظ النّصوص الكثيرة من مختلف الفنون من توحيدٍ وتصوّفٍ وأدعيةٍ وفقهٍ.. [3]" إلى أن قال:"...وكذلك نصّ المختصر [للشيخ خليل]؛ كثيرًا ما يتحدّث فيه ويقرأ جملًا كثيرةً نَسَقًا في مواضعَ مختلفةٍ عن ظهر قلبٍ لا يتأتّى إلا لمن حفظ الشّيء... تشهد لذلك تواليفه الممتعة مع قصرٍ[4]"، وكلُّ إناءٍ بالذي فيه ينضحُ[5]!!!

---

[3] – منن الباقي القديم في سيرة الشيخ الخديم، للشيخ محمد البشير امباكي، (نسخة إلكترونية).

[4] – المصدر السابق.

[5] – ويمكن أن نضيف إلى ذلك أنه ـ رضي الله عنه ـ كان بارعا في الفقه بمذاهبه الأربعة ونابغة فيه، ومنكبًّا على الكتب المؤلفة فيها ومعتكفا عليها، ومن الشاهد على ما ذكر ما حكاه العلامة محمد عبد الله العلوي في كتابه الماتع:(النفحات المسكية في السيرة البكية): أنّ الشيخ ـ رضي الله عنه ـ رأى في المنام أن الأئمة ـ عليهم رضوان الله ـ أتوه وسلموا عليه، ورأى في أوجههم=

وقد ضمّ ـ رضي الله عنه ـ إلى قلبه العَقُولِ لسانًا سؤولًا؛ فكان يكاتب العلماء والفقهاء مستفتيًا أو مستفسرًا عن بعض المسائل الفقهية[6]، ويفصحُ ـ بكل فخرٍ واعتزازٍ ـ عن رضائه ـ رضي الله عنه ـ بفقه الإمام فقهًا، وبمذهبه مذهبًا، فقال:[من الرجز]

هـذا وإنِّي اليومَ ذُو رضاءِ ... بالله ربًّا حُقَّ بالثَّناءِ

وبتفقّهِ الإمامِ مالكْ ... تفقّهًا يمنعُ من مهالكْ[7]

---

أنهم يحبون اجتماع كتب مذاهبهم عنده، فأرسل لهذه المهمة العلويَّ مؤلّف الكتاب المذكور إلى مصر، وبعدما ظفر هذا الأخير بالكتب سلمها إليه، وأردف ذلك بأبيات، ومنها:[من الكامل]

خذهَا دفاترَ لا يخاف جليسُها ... خطأ اللسانِ وزَلَّةَ المُرتابِ

فاشربْ هنيئًا كلَّ صفوٍ باردٍ ... يشفِي الصدى من بحرِ كلِّ كتابِ

انظُرْ تصانيفَ الشريفِ المُرتضَى ... الشافعِيِّ خُلاصةَ الأقطابِ

والحنبليّ أخا التقى خذ كُتْبَهُ ... وأبَا حنيفةَ سيّد الخطّابِ

لا زلتَ تكشف عن كواعبها لنا ... إن تحتجبْ أذيال كلّ كعابِ

(النفخات المسكية في السيرة البكية، ص:49 وما بعدها)

ولا أدري لِمَ لمْ يردْ في القصيدة ذكرُ الإمام مالك ـ رحمه الله ـ؛ ألسببُ هو توفر كتب المالكية لدى الشيخ ـ رضي الله عنه ـ؟ أم أنَّ في القصيدة سَقَطًا؟!

[6] – وفي حوزتنا مخطوطة فيها مجموعة من أسئلة فقهية طرحها على الشيخ سيدي باب، مردوفةً بأجوبة هذا الأخير، وكان ذلك زمن تجوالِهِ وتطوافه.

[7] – منن الباقي القديم في سيرة الشيخ الخديم. ويجدر بنا ـ هنا ـ أن نبين أن العبد الخديم ـ رضي الله عنه ـ كان في أيّامه الأولى مالكيًّا بِلا خلافٍ، كما يشير إلى ذلك البيت المذكور لكنه ـ بعدما تحقّقتْ وراثته للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ونيطت على عاتقه مهمة تجديد رسوم الدين المندرسة وإحياء معالمه المنطمسة ـ لم يعُدْ يتقيّد بمذهبٍ خاصٍّ، بل أصبح مجتهدًا فحلًا، وأعلن أن أئمته في الفقه هم الأئمة الأربعة بلا استثناءٍ، فقال:

أئمتي في الفقه مالك العلي ... والشافعي والحنفي والحنبلي

ويعْضُد ما نذهب إليه أنه كان يصدر عنه ما يخرج عن المذهب المالكي، ولخوفه أن يحتذي به المريدون في ذلك نبههم، قائلا:"...فإن رأيتموني أفعل شيئا ولم آمركم به ولم تروه في الكتب المالكية الفقهية فاقتصِروا عنه بالمالكية، فإن لي خصائص لا آمركم بأن تقتدوا بي فيها، عليكم بالمالكية فإنها مطهرة منورة"، فضلا عن ذلك، فتواليفه وفتاواه الفقهية كلها مالكية صرفة، كما سنُبين لاحقًا.

وقد صار الشيخ الخديم ـ رضي الله عنه ـ، بسبب حرصه على العلم وجثوّه على يدي الفقهاء وكثرة عكوفهِ على الكتب حَبرًا لا يبارَى وبحرًا لا يجارَى، وأصبح ـ بلا جدالٍ ـ وارث فقه مالك والأئمّةِ ـ رحمهم الله ـ، فقال شاكرًا، ومتحدِّثًا بالمواهب اللدنية التي حباه الله بها:[من الرجز]

وَرَّثْتَنِي فقهَ الإمام مالكِ ... عليه رضوانُ الكريمِ المالكِ

نَفَعْتنِي، لي كنتَ بالمنافعِ ... وقدتَ لي فقهَ الإمام الشافعِي

وجَّهتَ لي منكَ مُنًى لطيفَهْ ... وقدتَ لي فقهَ أبي حنيفَهْ

يا خيرَ قائدٍ حميدٍ حُمِدَا ... قد قدتَ لي فقهَ الإمام أحمدَا[8]

فضلًا عن ذلك، فلقد تصدر ـ رضي الله عنه ـ لتدريسه وإقرائه، وأمر كلَّ من تعلَّق بأذياله من المريدين والمريدات أن يتقيّد بالمالكية، فقال:" فأمرتكم جميعًا بالمذهب المالكيّ، فإن رأيتموني أفعل شيئًا ولم آمركم به ولم تروه في الكتب المالكية الفقهية فاقتصروا عنه بالمالكية... [9]"، وقال:"...عليكمْ بالمالكية فإنها مطهّرةٌ منوّرةٌ[10]".

ولم تقتصر جهوده ـ رضي الله عنه ـ في تلكم المهمّة على دراسة الفقه وتدريسه والتوصية به فحسبُ، بل انبرى ـ بكلّ نَشوةٍ وأريحيةٍ ـ لتجديد العلوم الشرعية وإحيائها؛ فقد ظهر ـ رضي الله عنه ـ في عصر حالكٍ، كادت فيه رسوم العلوم تندرس، ومعالمها تندثر وتنطمس، وذلك لأسباب كثيرةٍ، منها: ندرة

---

[8] – من قصيدة مطرزة، بقوله تعالى:(ويخلق ما لا تعلمون).

[9] – المجموعة المشتملة على أجوبة الشيخ الخديم وفتاويه، ص:143، (مخطوط)

[10] – المصدر السابق، ص:143.

الكتبِ من ناحيةٍ، وطولٌ مملٌّ في بعضها من ناحيةٍ أخرى. ولكي يرأبَ ـ رضي الله عنه ـ هذا الصدع، ويرقعَ هذا الخرق ابتدر إلى التأليف والتصنيف، فقال:[من الطويل]

علَيّ التواليفُ التي يهتدي بها ... إذا شاءَ ربي غيرُ مَنْ فَاز بالوَحيِ
نوى القلبُ مني بثَّ علمٍ يقودُ ذا الـ ... تّعلم و التعليم لله ذي الدَّحيِ[11]

* * *

يبثُّ عُلومَ الدِّين خطِّي مجدّدًا ... لنهج النبيْ بالخطِّ إذرسمُهُ عفَا
يُقرِّبُ تأليفي العلومَ التي نأتْ ... إلى الناس مذ عنهمْ فؤادي به عفا[12]

* * *

لقد جاءكم قد صانَ كلي مجمّلًا ... وأُحيي علومَ الدين نصًّا ومشروحَا[13]

ومن جملة تلك العلوم الفقهُ، والمالكيُّ على وجه الخصوصِ؛ فقد ألف فيه مؤلَّفاتٍ بلغت القمّةَ في النفع والنفاسة، وهي: (تزوّد الصّغار إلى جنان الله ذي الأنهار) و(تزوّد الشبّان إلى اتّباع الملك الدّيّان)، وكلاهما نظمٌ يجمع بين دَفّتيه ـ بالإضافةِ إلى العقيدة والتصوفِ ـ زبدةً فقهيّةً مفيدةً، كما عقد ـ رضي الله عنه ـ أيضا مختصر عبد الرحمن الأخضريّ، وسمّاهُ:(الجوهر النفيس في عقد نثر الأخضري الرّئيسِ)، وألّف منظومةً في العقيقةِ سمَّاهَا:(نهج الحقيقة في هتك سِتْر العقيقة)؛ أودع في ثناياها ما يتعلق بأحكام المولود[14].

---

[11] – قصيدته المطرزة بـ(لقد جاءكم رسول من أنفسكم... الآية).

[12] – قصيدته المقيدة بـ(صفر مدح سيدنا).

[13] – من قصيدته المطرزة بـ(وإنك لعلى خلق عظيم).

[14] – وله منظومة عقد بها مختصر الشيخ خليل المشهور، لكنه لم يكملها، وفي حوزة بعض الإخوة طائفة منها.

وللشيخ ـ رضي الله عنه ـ كذلك فتاوَى فقهيّةٌ مبعثرةٌ هنا وهناك، ونظرًا لأهمية تلك الفتاوى والمؤلفات المذكورة وما تمتاز به من تحقيقٍ وتدقيقٍ فإنها تفتقر إلى دراساتٍ علميّةٍ رصينةٍ، وإلى باحثينَ ذوي تمكّنٍ ورسوخٍ يكبّون على إماطة اللثام عن غوامضها وتقريبها إلى أذهانِ الناشئة والمتعلمين، وذلك ـ بحقٍّ ـ مما يضمن لها البقاء، ويصونها من تعاقبِ الجديدين.

وهذا ـ أيها القارئُ الكريم ـ قلٌّ من كُثرٍ، وطرفٌ من جهودٍ مشكورةٍ بذلها الشيخ الخديم ـ رضي الله عنه ـ في سبيل خدمة المذهب المالكيّ، ويُبرز مظاهر عنايته به وحرصه عليه، ولذلك فعلى المريدين أن يستنّوا بسنّتهِ، ويحافظُوا على تراثه الفقهيّ الثريّ، لا بتقديسهِ وتعطيره بل باستيعابهِ وقراءتهِ، لأنه ـ دون أدنى شكٍّ ـ زبدةٌ وخُلاصةٌ، وفيه غنًى وكُفيةٌ بلا خصاصة، وحِمى تصونهم عن فتنة المتطفلين على موائد الفقهاء، الذين يشرئبّون صباحَ مساءَ في المنابر الإعلامية والقنوات الفضائية، وينعقون بفتاوى لا تعتمد على أصلٍ أصيلٍ ولا تستند إلى ركنٍ ركينٍ.

3 جمادى الثانية 1432 هـ

7 مايو 2011م

أبو مدين شعيب تياو الأزهري الطوبوي
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
شعبة اللغة العربية وآدابها
تطوان/المغرب
madyanaabo@hotmail.com

* * *

www.amst86.maktoobblog.com